

1501634-92.2020.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

FORO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417,

São Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501634-92.2020.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIKA APARECIDA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

ERIKA APARECIDA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal; porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, uma serra da marca Bosh, pertencente à vítima Paulo Roberto Pereira, conforme boletim de ocorrência de fls. 07/09 e auto de apreensão de fls. 10/11.

É da denúncia que, na data e local supracitados, a denunciada, após pular o muro do imóvel da vítima, arrombou a porta da cozinha e lavanderia. Em seguida, após ter acesso ao interior da casa, se apossou do objeto mencionado.

Entrementes, a vítima estava no imóvel e ouviu a movimentação da denunciada, logrando detê-la na lavanderia, já na posse do objeto subtraído.

Recebida a denúncia (fls. 58/60), a ré foi citada (fl. 81) e ofertou defesa preliminar (fl. 101). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado tudo por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo auto de auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo pericial do local às fls. 83/86 e depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A vítima Paulo Roberto Ferreira, disse que a ré subtraiu uma makita. Relatou que ela primeiramente, arrombou a porta da lavanderia, local em que as ferramentas ficavam, e subtraiu a makita, bem como tentou arrombar a porta da cozinha, tendo até mesmo conseguido arrombar, pois tinha uma picareta encostada perto do tanque. Declarou que segurou a ré pela mão e ligou para a polícia, oportunidade em que foram até o local e tiraram fotos. Declarou que a ré pediu para soltá-la, pois ela não faria mais aquilo, porém, já tinham furtado a sua residência, mas não registrou boletim de ocorrência pois não sabia quem teria sido o autor. Afirmou que no dia do fato estava na sua casa e, na oportunidade, a ré pulou o muro do imóvel e realizou o furto, arrombando a porta da casa. Às perguntas do Ministério Público, declarou que conhece a ré, sendo ela a autora do delito. Indagado, confirmou que a ré pulou o muro para ingressar na sua casa, mas que o muro era baixo. Indagado, confirmou que a ré tentou arrombar a porta da cozinha e da lavanderia, acreditando que ela sabia ter mais coisas no interior do imóvel para que pudesse subtrair, já que na data de 29 de setembro, ao chegar tarde de seu trabalho percebeu que seu imóvel já havia sido arrombado, oportunidade que tentaram entrar pelo vitrô de seu banheiro, porém, não registrou boletim de ocorrência pois não sabia quem era. Contudo, relatou que quando segurou a ré na sua casa, concluiu que teria sido ela quem tentou invadir o seu imóvel na primeira tentativa de subtração, além disso, alegou que ela mencionou um nome naquele momento, mas não se recorda do nome pois no momento estava com muita raiva, registrando que a ré disse que não agiu sozinha na primeira empreitada criminosa. Declarou que se a ré tivesse levado outras coisas, como roupas, como fez na primeira vez, não tendo levado as ferramentas que são seu ganha pão não iria se preocupar. Indagado, relatou que a ferramenta valia cerca de R\$ 150,00 pois era usada, já que quando o produto sai da loja já perde o valor.

A testemunha policial militar Paulo Roberto Rocha, afirmou que se recorda dos fatos, pois receberam um chamado para atender uma ocorrência de furto em uma residência e, quando chegaram no local, a ré já havia sido detida pela vítima, proprietário da casa. Alegou que quando chegaram a ré estava em posse de uma serra pertencente à vítima, pois ela havia adentrado no imóvel pulando o muro e pegou a serra no interior da lavanderia que fica no fundo do imóvel. Declarou que somente tiveram o trabalho de conduzi-los à Delegacia. Indagado, relatou que se recorda que a vítima disse que a ré pulou o muro, não se recordando se ela rompeu algum tipo de obstáculo para chegar no objeto subtraído. Às perguntas do Ministério Público, declarou que a ré disse que confessou o crime, pois estava sob efeitos de drogas, pois teria subtraído o produto para trocar por entorpecentes.

A testemunha policial militar Paulo César Momberg de Barros, afirmou que se recorda dos fatos, pois receberam um chamado para atender uma ocorrência de furto em uma residência e, quando chegaram no local, foram informados que a ré tinha pulado o muro e subtraído uma serra makita, tendo surpreendido ela já dentro do quintal de sua residência. Declarou, ainda, que de conduziu ambos à Delegacia. Indagado, relatou que a ré é conhecida nos meios policiais, pois tinham denúncias sobre Erika estar adentrando em outras residências para furtar.

Interrogada a ré Erika Aparecida Gomes, disse que a acusação é parcialmente verdadeira. Sendo verdadeiro que pulou o muro, sob efeito de drogas, pois usava crack há quatro anos, porém, não subtraiu a serra arrombando as portas, conforme o

depoimento policial, pois a serra estava na área e sequer chegou a subtraí-la, pois no momento que pulou a vítima já a capturou, não chegando a arrombar nada ou subtrair. Relatou que a sua intenção era subtrair, mas foi impedida pela vítima, já que foi pega logo após pular o muro e, além disso, a serra ficou no mesmo lugar o tempo todo, pois não a pegou. Declarou ainda que foi indagada pela vítima se teria tentado subtrair sua residência em ocasião anterior, porém, negou que teria sido ela, tendo pulado o quintal apenas pelo motivo de se interessar pela serra, já que estava sob efeito de drogas e queria vendê-la para poder usar crack.

No caso dos autos ficou clara a ação delituosa da agente, os depoimentos da vítima e testemunhas relatando com detalhes os fatos narrado na peça exordial, em todo momento firmes e coesos, corroborados com os demais elementos de provas carreados aos autos. Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal.

As qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e escalada, ficam reconhecidas.

Ficou comprovado através do laudo pericial de fls. 83/86, que a agente ingressou no local do furto valendo-se de rompimento de obstáculo e escalada. Nesse sentido o depoimento da vítima.

Ademais, mister ressaltar que o crime se consumou, pois a acusada se apropriou da coisa subtraída ainda que por breve momento, fazendo inverter a posse da res.

Trata-se da teoria da amotio adotada de forma pacífica no ordenamento jurídico brasileiro:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Além disso, não deverá ser considerada a confissão da ré, visto que não será utilizada como elemento de convicção, pois a acusada tentou atenuar de sobremaneira a sua responsabilização criminal, relatando fatos que sugerem o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e a presença da figura da tentativa, argumentos estes em completa desconformidade com os elementos probatórios constantes nos autos.

Lado outro, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Com efeito, se não houver o deslocamento, a outra qualificadora será simplesmente desconsiderada e contribuindo para a maior reprovação da conduta.

Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é

melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora.

Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (abaixo) utilizo uma das circunstâncias para fins de incidência da qualificadora e a outra para o como exasperação na primeira fase de dosimetria.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Nos termos dos arts. 68 e 59 do CP, passo à dosimetria individual da(s) pena(s).

Na primeira fase, verifico que a acusada não possui maus antecedentes (fls.

115/118), contudo, nos termos da Súmula 443, utilizo a escalada como exasperação na primeira fase de dosimetria, de forma que fixo a pena-base acima do mínimo legal de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a atenuante da confissão, pelas razões acima expostas. Mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, "c", e §3º, do CP, diante da primariedade da agente à época dos fatos, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto.

Nos termos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade, consistentes em prestação de serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo nacional vigente. O pagamento deverá ser efetuado em sede de execução.

O descumprimento injustificado da restrição imposta resultará na conversão da pena restritiva de direitos pela reclusão, anteriormente, fixada (art. 44, § 4º, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR ERIKA APARECIDA GOMES, qualificada nos autos, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, em regime aberto. Poderá recorrer em liberdade, caso não esteja recolhida por outro feito.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s) as (fls. 95).

Defiro a justiça gratuita, cuja execução deve observar o art. 12 da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução oportunamente.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 19 de novembro de 2021.
Matheus Oliveira Nery Borges
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA